

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3457/2538

นาย วีระชาติ ศรีทอง กับพวก
นาง วาสนา วงศ์วัฒนา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1361

เมื่อส. ถึงแก่กรรมที่ดินของส. เป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่บุตรซึ่งเป็นทายาทของส. ทุกคนโจทก์กับร. กับทายาทคนอื่นรวม7คนจึงเป็นเจ้าของรวมในที่ดินทรัพย์มรดกเมื่อมรดกของส. ยังมีได้แบ่งปันระหว่างทายาท. ทายาทคนหนึ่งจะนำที่ดินทรัพย์มรดกไปทำสัญญาจะซื้อขายให้จำเลยทั้งแปลงโดยทายาทคนอื่นซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมมิได้ยินยอมด้วยก็ถือว่าทำไปโดยไม่มีสิทธิคงผูกพันเฉพาะร. เท่านั้นแม้สัญญาจะซื้อขายจะมีผลผูกพันร. จำเลยก็มีสิทธิเพียงเรียกร้องบังคับเหนือร. ในฐานะคู่สัญญาได้เท่านั้นเมื่อโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมในการทำสัญญาจะซื้อขายหรือมอบโฉนดที่ดินให้จำเลยยึดถือไว้ขอให้จำเลยส่งโฉนดเพื่อที่โจทก์จะนำไปแบ่งแยกเป็นชื่อของโจทก์และทายาทคนอื่นในฐานะผู้มีสิทธิรับมรดกจึงเป็นสิทธิอันชอบของโจทก์จำเลยยอมไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินไว้ต้องคืนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนายสันต์ ศรีทองผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 9884 นายสันต์ได้ถึงแก่กรรมลง นางรัตนภรณ์ แสงสุวรรณ พี่สาวโจทก์ทั้งสองได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพร้อมกับมอบโฉนดที่ดินให้จำเลย โดยมีได้

รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองและทนายทอื่น สัญญาจะขายที่ดินจึงไม่มีผลตามกฎหมายและจำเลยไม่มีสิทธิจะยึดโฉนดที่ดินไว้โจทก์ทั้งสองได้แจ้งให้จำเลยคืนโฉนดที่ดินแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมคืนทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายไม่อาจแบ่งที่ดินระหว่างทนายทด้วยกัน เพื่อทำประโยชน์ต่อไปได้ ขอให้บังคับจำเลยคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 9884 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี แก่โจทก์ทั้งสองและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวคืน

จำเลยให้การว่า หลังจากที่นายสันต์ ศรีทอง ถึงแก่กรรมแล้วนายพินิจ ต้นโชติเวช ได้ฟ้องโจทก์ที่ 1 ในฐานะทนายทโดยธรรมของนายสันต์บังคับจำนองที่ดินตามฟ้อง ต่อมา โจทก์ทั้งสองและทนายทอื่นของนายสันต์ทุกคนได้ติดต่อขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันในวันเดียวกันนั้น โดยโจทก์ทั้งสองและทนายทอื่นทุกคนยินยอมให้นางรัตนภรณ์ แสงสุวรรณ ซึ่งเป็นพี่สาวโจทก์ทั้งสอง และเป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ตามคำสั่งศาลทำสัญญาแทน ในการทำสัญญานางรัตนภรณ์ได้ร่วมกับโจทก์ทั้งสองและทนายทอื่นทุกคนรับเงินมัดจำจากจำเลยไปไถ่ถอนจำนองที่ดินจากนายพินิจ และโจทก์ทั้งสองกับทนายทอื่นทุกคนได้มอบโฉนดที่ดินให้จำเลยครอบครอง จำเลยจึงมีสิทธิยึดโฉนดที่ดินเพื่อบังคับโอนตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่านายสันต์ ศรีทอง มีบุตร 7 คน รวมทั้งโจทก์ทั้งสองกับนางรัตนภรณ์ แสงสุวรรณ นายสันต์มีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดพิพาทเลขที่ 9884 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัด

กาญจนบุรี เนื้อที่ 6 ไร่เศษ ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2530 นายสันต์ถึงแก่กรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 นางรัตนภรณ์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวอันเป็นมรดกของนายสันต์ให้แก่จำเลย ตามเอกสารหมายเลข 3 และมอบโฉนดพิพาทให้แก่จำเลยยึดถือไว้ ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 ศาลมีคำสั่งตั้งนางรัตนภรณ์เป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ ปรากฏตามสำเนาคำสั่งหมายเลขแดงที่ 520/2531 ของศาลชั้นต้น เอกสารหมายเลข 4 มีประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกว่าจำเลยต้องคืนโฉนดพิพาทให้โจทก์ทั้งสองหรือไม่ โจทก์ทั้งสองนำสืบว่านางรัตนภรณ์ไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมรดกให้แก่จำเลย ตามเอกสารหมายเลข 3 และมอบโฉนดพิพาทให้ยึดถือไว้โดยโจทก์ทั้งสองและทนายทนายคนอื่นของนายสันต์ไม่รู้เห็นยินยอม จำเลยนำสืบว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับนางรัตนภรณ์ราคา 430,000 บาท วางมัดจำ 110,000 บาท โดยนำเงินไปไถ่ถอนจำนองแล้วนางรัตนภรณ์มอบโฉนดพิพาทให้จำเลยยึดถือไว้ โดยพี่น้องนางรัตนภรณ์รู้เห็นยินยอม 3-4 คน และแสดงหนังสือยินยอมของทนายทนายให้นางรัตนภรณ์เป็นผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกของนายสันต์ เห็นว่า เมื่อนายสันต์ถึงแก่กรรมที่ดินของนายสันต์จึงเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่บุตรซึ่งเป็นทนายทนายของนายสันต์ทุกคน โจทก์ทั้งสองกับนางรัตนภรณ์กับทนายทนายคนอื่นรวม 7 คน จึงเป็นเจ้าของรวมในที่ดินทรัพย์สินมรดก ด้วยเหตุนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามรดกของนายสันต์ยังมีได้แบ่งแยกระหว่างทนายทนาย นางรัตนภรณ์ทนายทนายคนหนึ่งจะนำที่ดินทรัพย์สินมรดกไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้จำเลย ทั้งแปลง โดยทนายทนายคนอื่นซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมมิได้ยินยอมด้วยก็ถือว่าทำไปโดยไม่มีสิทธิคงผูกพันเฉพาะนางรัตนภรณ์เท่านั้น จำเลยอ้างว่าทนายทนาย 3-4 คน รวมทั้งโจทก์ที่ 1 และนางรัตนภรณ์รู้เห็นยินยอมก็ไม่ปรากฏว่าได้ลงลายมือไว้ในสัญญาในฐานะผู้จะขายหรือฐานะพยานโจทก์ทั้งสองและทนายทนายคนอื่นก็มาเบิกความยืนยันว่าไม่เคยรู้เห็นยินยอมในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ดังนั้น สัญญาจะซื้อจะขาย

เอกสารหมาย จ.3จึงไม่ผูกพันโจทก์ทั้งสองและทนายทคนอื่น มีปัญหาต่อไปว่าจำเลย
มีสิทธิยึดถือโฉนดพิพาทไว้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้สัญญาจะซื้อจะขายจะมีผล
ผูกพันนางรัตนภรณ์ จำเลยก็มีสิทธิเพียงเรียกร้องบังคับเหนือนางรัตนภรณ์ใน
ฐานะคู่สัญญาได้เท่านั้นเมื่อโจทก์ทั้งสองซึ่งมิได้รู้เห็นยินยอมในการทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายหรือมอบโฉนดพิพาทให้จำเลยยึดถือไว้ ขอให้จำเลยส่งโฉนดเพื่อที่โจทก์ทั้งสอง
จะนำไปแบ่งแยกเป็นชื่อของโจทก์ทั้งสองและทนายทคนอื่นในฐานะผู้มีสิทธิรับมรดก
จึงเป็นสิทธิอันชอบของโจทก์ทั้งสองจำเลยย่อมไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดพิพาทไว้ ต้อง
คืนให้โจทก์ทั้งสอง"

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 9884 ตำบลปากแพรก อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้โจทก์ทั้งสองคำขออื่นให้ยก

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-สันติ ทักราล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ